

RECURSO CÍVEL Nº 5068107-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO SAN FRANCISCO RESIDENCE (AUTOR)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RGI CONSIGNA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condene o recorrente vencido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5068107-02.2024.4.02.5101

510014703569 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5068107-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO SAN FRANCISCO RESIDENCE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a Caixa Econômica Federal pelo pagamento das despesas de condomínio referente ao imóvel situado na Avenida Marechal Rondon nº 300 bloco 3 apartamento 106, matrícula nº 46293 do 1º SRI da Capital - RJ, referente às parcelas vincendas e não pagas, enquanto durar a obrigação pelo pagamento, com base no art. 323 do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Em recurso, a CEF sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando não ser a ocupante do imóvel. Ainda, afirma que na inicial não foram apresentados todos os documentos necessários à instrução do processo.

VOTO

I - Do Direito:

Tratando-se de relação contratual em que instituída a alienação fiduciária de imóvel, enquanto não quitado o contrato, o mutuário/fiduciante detém única e exclusivamente a posse direta do imóvel, não sendo dele proprietário.

A posse indireta e a propriedade resolúvel são do agente fiduciário, sendo a condição resolutiva o implemento de todas as previsões contratuais.

Ocorre que, mesmo o fiduciante não sendo o proprietário do imóvel, ao ser imitado na posse do bem passa a ter a responsabilidade em contribuir com as despesas do imóvel.

Isso porque as taxas e contribuições devidas ao condomínio constituem obrigação *propter rem* respondendo o adquirente pelo adimplemento, ainda que se trate de parcelas vencidas antes da sua aquisição.

É o se depreende da Lei n.º 9514/97 em seu artigo 27 § 8º:

(...) § 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse. (...)

No mesmo sentido é a jurisprudência sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR), ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRA PESSOA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. As taxas e contribuições devidas ao condomínio constituem obrigação *propter rem*, ou seja, aderem ao bem imóvel, respondendo o adquirente pelo adimplemento, ainda que se trate de parcelas vencidas antes da sua aquisição.

2. O dever do condômino em contribuir para as despesas de condomínio, arcando com os encargos pelo inadimplemento, conforme determinado na convenção do condomínio, decorre de lei (art. 1.336 do Código Civil vigente), obrigando todos os proprietários do imóvel, atuais e futuros, ao seu cumprimento.

3. Consoante decidiu o STJ, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.345.331/RS), "a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio, ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto sobre o promissário comprador quanto sobre o promitente vendedor, a depender das circunstâncias do caso concreto", concluindo que, **"ficando demonstrado que (i) o promissário comprador se imitira na posse do bem e (ii) o condomínio tivera ciência inequívoca da transação, deve-se afastar a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador"**. 4. Sentença que declarou a ilegitimidade passiva da CEF/FAR, que se mantém.

5. Apelação do Condomínio Residencial Palace São Francisco, não provida.

(TRF1 - Sexta Turma - Processo: AC 00124141620154013500 0012414-16.2015.4.01.3500 - Relator: Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro - Julgamento: 04/04/2016)

Conforme previsto na norma que rege a alienação fiduciária de bem imóvel, citada acima, ocorrida a imissão na posse o fiduciante responderá pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. COMPRA E VENDA REGISTRADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. LEGITIMIDADE DA ADQUIRENTE.

1.- A jurisprudência desta Corte entende que que "a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto" (EResp 138.389/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 13.09.99).

2.- No presente caso, **"o adquirente, em alienação fiduciária, responde pelos encargos condominiais incidentes sobre o imóvel, ainda que anteriores à aquisição, tendo em vista a natureza propter rem das cotas condominiais"** (REsp 827.085/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 22/05/2006, p. 219). 3.- Agravo Regimental improvido.

(STJ - 3ª Turma - PROCESSO AgRg no REsp 1413977 SP 2013/0351138-7 - Relator Ministro Sidnei Beneti - julgamento 11 de Fevereiro de 2014).

II - Do caso concreto:

A parte autora, CONDOMINIO DO CONJUNTO SAN FRANCISCO RESIDENCE, pretende a condenação da Ré ao pagamento das cotas condominiais em atraso, referente ao período de junho/2023 a setembro/2024, correspondente ao apartamento n.º 106 do bloco 3.

Da análise da certidão de RGI acostada aos autos no evento 1, ANEXO7, a propriedade do imóvel foi consolidada à CEF em 2024, não havendo informações quanto a eventual leilão realizado.

AV-22-46293 - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE: Prenotação nº 462835, aos 03/06/2024. Nos termos do Escrito Particular de 28/05/2024 e demais documentos, fica averbada a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta matrícula em favor do credor, já qualificado, com fulcro nos § 7º do Art. 26 da Lei 9514/97, ficando obrigado o fiduciário a promover o LEILÃO PÚBLICO no prazo de 60 dias a partir da data desta averbação, conforme Art. 27 da Lei 9.514/97, obedecendo ao valor atribuído no registro da alienação fiduciária. Isento do imposto de transmissão através da guia nº 2694976, emitida em 23/05/2024, de acordo com o, Art. 8º, § único, I da Lei 2.277/94, com redação dada pela Lei 3.335/2001. Rio de Janeiro, RJ, 27/06/2024, averbado por ISB e conferido por ARV.

Continua na ficha 03

AV-23-46293 - CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: Prenotação nº 462835, a 03/06/2024. Pelo mesmo Escrito Particular que deu origem a AV-22, fica cancelada a alienação fiduciária, contrato nº. 19.4881.690.000024-29, objeto do R-20, conforme art. 1.488 do Código Normas – Parte Extrajudicial – da CGJ/RJ. Rio de Janeiro, RJ, 27/06/2024, averbado por ISB conferido por ARV. Selo de fiscalização eletrônica nºEETG 59731 RAI. Dr. Lélío Gabriel Heliódc dos Santos (06/1021), o Oficial. *****

CERTIFICO que a presente cópia é reprodução autêntica do inteiro teor da matrícula a que se refere extraída nos termos do Art. 19, § 1º da Lei nº 6.015/73, dela constando a situação jurídica e todos os eventuais ônus e indisponibilidades que recaiam sobre o imóvel, bem como a eventual existência de ações reais e pessoais reipersecutórias sobre os atuais proprietários ou sobre os detentores de direitos relativos ao mesmo. 27/06/2024

Portanto, constando no RGI a consolidação da propriedade em nome da CEF, esta é legítima para responder pelo pagamento das cotas condominiais.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso**. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem.

5068107-02.2024.4.02.5101

510014703566 .V12